

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2136/2537

นาง หมี อำหรือมีอำ ช้าง น้ำ กับพวก

โจทก์

นาง ยา บ้าย หรือยาบาย ช้าง น้ำ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1361 วรรคสอง, มาตรา 1745

จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกเพียงทำสัญญาจะขายที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าจะมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 โจทก์ในฐานะทายาทผู้รับมรดกจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยให้แบ่งที่ดินมรดกได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายอะเมะตามคำสั่งศาล ก่อนตาย นายอะเมะมีที่ดินอยู่ 1 แปลง จำเลยได้มีเจตนาที่จะยกยอกทรัพย์สิน โดยนำที่ดินไปขายแก่บุคคลภายนอกในราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดซึ่งขัดกับความประสงค์ของทายาท เพราะทายาทต้องการนำที่ดินมาแบ่งปันกัน ขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินมรดก

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมของนายอะเมะ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยได้ดำเนินการจัดการมรดกโดยนำที่ดินมรดกไปขายในราคา 500,000 บาทซึ่งสูงกว่าราคาท้องตลาดและรับเงินมาครบถ้วนแล้ว

การกระทำของจำเลยกระทำไปในฐานะผู้จัดการมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้
ยกฟ้องโจทก์ทั้งหก

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3 ก.) เลขที่ 759 เลขที่ดิน 40 ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ออกเป็น 4 ส่วน ให้แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 คนละ 1 ส่วน โจทก์ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
และที่ 6 จำนวน 1 ส่วน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขายทรัพย์สินดังกล่าว แล้วนำเงิน
มาแบ่งให้ตามส่วนของโจทก์แต่ละคน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 นายราบี ช้างน้ำ
และจำเลยเป็นบุตรของนายอะเมะ ช้างน้ำ ส่วนโจทก์ที่ 3 ถึงที่ 6 เป็นบุตรของนาย
ราบี นายอะเมะ และนายราบีได้ถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่ง
ศาลของนายอะเมะผู้ตาย โดยผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกที่ดิน 1 แปลง คือที่ดิน น.ส. 3
ก.เลขที่ 759 มีปัญหาที่ศาลต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าโจทก์ทั้งหกมีสิทธิฟ้องขอ
แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกหรือไม่ จากข้อนำสืบของจำเลยแม้จะ
ฟังได้ว่า จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกได้ทำสัญญาขายที่ดินมรดกให้แก่บุคคล
ภายนอกตามเอกสารหมายเลข 1 ก็ตาม เห็นว่า สัญญาเอกสารหมายเลข 1 เป็นเพียง
สัญญาจะซื้อจะขาย กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าจะมีการจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 กรณีหาใช่
เป็นการจำหน่ายที่ดินมรดกไปก่อนฟ้องแล้วดังที่จำเลยฎีกาไม่ ดังนั้นโจทก์ทั้งหกใน

ฐานะทายาทผู้รับมรดกย่อมจะบังคับเอาแก่ที่ดินมรดกดังกล่าวได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สนัดหมายสวัสดิ์-มงคล สระฐาน-โสภณ รอดหิรัญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>